

1500882-04.2020.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Sette Carvalho

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON DIAS e outro

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Sette Carvalho

Em obediência ao quanto determinado pela r. decisão proferida em sede de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, passo à adequação da pena na forma especificada em referido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500882-04.2020.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500882-04.2020.8.26.0545

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON DIAS e outro

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Sette Carvalho

Em obediência ao quanto determinado pela r. decisão proferida em sede de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, passo à adequação da pena na forma especificada em referido decism.

Desta forma, a dosimetria de pena do acusado JEFFERSON DIAS passa a ser a que segue, e não como constou da sentença proferida a fls. 330/351, ficando, no mais, referida sentença, mantida conforme anteriormente lançada.

"2 - Réu JEFFERSON DIAS:

O réu é primário e não ostenta antecedentes (fls. 46).

Sobre a culpabilidade, nada a considerar. Pouco se colheu a respeito de sua conduta

social e personalidade. Quanto aos motivos do crime, nada capaz de ensejar modificação de pena. Quanto à natureza e quantidade do produto, nos termos do quanto decidido em fase recursal perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 501/525), para que se evite o bis in idem, serão analisadas na terceira fase de dosimetria.

Assim, com base no exposto nesta primeira fase da dosimetria, não havendo circunstâncias capazes de alterar a pena-base, fixo-a no mínimo legal, em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Quanto ao valor da diária, deverá ser fixado acima do mínimo legal. O réu afirmou auferir, no condomínio em que prestava serviços, R\$ 1.500,00 mensais. Considerando que o dia-multa deve corresponder a 1/30 do valor auferido pelo acusado, fixo a diária em R\$ 50,00. O valor total da pena de multa deverá ser atualizado nos termos do art. 49, §2º, do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira e última fase da dosimetria penal, não há causas de aumento de pena. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 622/626), este réu faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

O patamar de diminuição será em fração de 1/6, ou seja, a mínima prevista em Lei. Isto porque o réu, em comparsaria (agindo, portanto, conluiado, ou seja, com auxílio de outra pessoa, o que evidentemente facilita a prática e dificulta sua repreensão), praticava o tráfico ilícito de entorpecentes, trazendo consigo e transportando, em veículo que sequer lhe pertencia, não porções de maconha, mas um tijolo considerável da substância (conforme se observa da fotografia de fls. 38), conforme laudo pericial acostado a fls. 140/141 dos autos, quantidade apta a atender um sem número de usuários.

A título exemplificativo, se fossem manufaturados cigarros de maconha com 2g da substância, a quantidade apreendida resultaria em mais de 100 cigarros da droga, o que evidentemente fomentaria a traficância local (quicá regional) e, por consequência, traria aos usuários os males inerentes ao consumo de drogas e, à coletividade, a insegurança e violência inerente ao tráfico de entorpecentes, ocasionando, ainda, o esgarçamento do tecido social.

Desta forma, aplicada a causa especial de diminuição em questão no patamar de 1/6, fixo a pena definitiva do acusado em 04 anos e 02 meses de reclusão, e 416 dias-multa.

Quanto à fixação do regime inicial para cumprimento de pena, o juízo entende adequado o semiaberto.

Considerando-se as circunstâncias judiciais observadas e a pena aplicada, presentes os requisitos, com base no art. 44, I, II e III, e §2º do Código Penal, entendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

As penas restritivas de direitos serão as previstas no art. 43, I e IV, do Código Penal, quais sejam, a prestação pecuniária e a prestação de serviço à comunidade. Na prestação de serviços à comunidade, as tarefas serão prestadas gratuitamente, de acordo com as aptidões do réu, em entidade a ser designada pelo Juízo da Execução, devendo ser cumprida à razão de 01 hora de tarefa por dia de condenação.

A prestação pecuniária, por sua vez, consistirá no pagamento do valor de um salário mínimo, monta que tomará destinação a critério da Vara das Execuções Criminais.

Centrado nestes fundamentos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno os réus como incurso nas penas do artigo 33 caput da Lei nº 11.343/06, às penas de:

(...)

JEFFERSON DIAS: 04 ANOS E 02 MESES de reclusão, em regime semiaberto, e 416 dias-multa, diária de R\$ 50,00, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, §2º, do Código Penal.

A pena privativa de liberdade do réu JEFFERSON DIAS fica substituída por penas restritivas de direitos, nos termos acima elencados. "

P.I.C.

Atibaia, 01 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA